

陕西省水文管理条例

(2005年6月2日陕西省第十届人民代表大会

常务委员会第十九次会议通过

2012年7月12日陕西省第十一届人民代表大会

常务委员会第三十次会议修正

根据2014年11月27日陕西省第十二届人民代表大会

常务委员会第十四次会议《陕西省人民代表大会常务委员会

关于修改〈陕西省县乡两级人民代表大会代表选举实施细则〉

等十七部地方性法规的决定》第二次修正)

目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 水文专业规划与水文站网建设管理
- 第三章 水文、水资源监测及资料管理
- 第四章 水文、水资源情报预报
- 第五章 水文、水资源监测环境和监测设施保护
- 第六章 法律责任
- 第七章 附 则

第一章 总 则

第一条 为加强水文管理,促进水文事业发展,发挥水文事业在防汛抗旱、水资源开发利用中的作用,为经济建设和社会发展服务,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条 在本省行政区域内从事水文站网规划、建设与管理,水文、水资源监测、调查评价,水文情报预报、分析计算等活动适用本条例。

本省行政区域内国家流域机构基本水文测站的水文活动依照国家有关规定执行。

第三条 省人民政府水行政主管部门负责本省的水文管理工作。

省水行政主管部门所属的水文机构负责实施本省水文管理的具体工作。

市、县(区)人民政府及其水行政主管部门应当支持和协助派驻在当地的水文机构开展工作。

第四条 省水文机构的主要职责:

- (一)贯彻实施国家和本省有关水文管理的法律、法规和技术标准;
- (二)负责为防汛抗旱、水资源保护和开发利用等活动提供水文服务;
- (三)负责本省水文专业规划的具体编制和实施;
- (四)负责水文、水资源监测,统一收集、审查、汇编水文资料;
- (五)依照有关规定负责水文情报预报及发布;
- (六)负责水文、水资源调查评价,水文分析计算;
- (七)负责水文、水资源监测环境和监测设施的保护;
- (八)开展水文科学技术研究,推广应用先进技术;
- (九)法律、法规规定的其他职责。

第五条 省人民政府应当将水文事业纳入国民经济和社会发展规划,所需经费列入预算,并在水利基本建设经费中划拨一定比例资金用于水文基础设施建设。

为工程建设服务的水文基础设施建设资金应当纳入工程预算;水文基础设施建设应当与主体工程同时规划、设计、施工。

市、县(区)人民政府应当安排适当资金,支持水文事业为当地经济建设和社会发展服务。

第六条 从事水文、水资源调查评价的单位,应当按照国家规定取得相应资质,并在规定的业务范围内开展工作。

第七条 任何单位和个人都有保护水文、水资源监测环境和设施的义务。

第八条 各级人民政府应当对在水文、水资源监测工作中做出突出贡献的单位和个人,给予表彰和奖励。

第二章 水文专业规划与水文站网建设管理

第九条 省水行政主管部门负责组织编制本省的水文专业规划,报省人民政府批准后实施。需要变更或者调整的,应当报原审批机关批准。

第十条 水文专业规划包括各类水文站网、水文基础设施建设、水文信息业务、水文科技发展、站队设置和建设等内容。

水文专业规划应当依据国家水文技术标准编制,并与流域综合规划、土地利用规划、城乡建设规划、环境保护规划及相关专业规划相协调。

第十一条 国家重要基本水文测站的设立、迁移、改级、裁撤,由省水行政主管部门报国务院水行政主管部门批准;其他基本水文测站的设立、迁移、改级、裁撤,由省水文机构报省水行政主管部门批准,并报国务院水行政主管部门备案。

第十二条 专为防汛、水资源管理和保护等公益性事业需要增加水文测站或者在基本水文测站上增加监测项目,由省水文机构按照水文专业规划和技术标准组织实施。

第十三条 企业事业单位因生产、经营活动需要设立专用水文测站的,由省水行政主管部门直

属水文机构审批。

申请设立专用水文测站应当符合以下条件：

- (一)符合国家和行业有关设站技术标准；
- (二)监测专用技术装备和计量器具符合国家和行业技术装备标准；
- (三)具有相应专业的技术人员；
- (四)不与基本水文测站重复建设。

设立专用水文测站的审批时限、程序由省水行政主管部门依照《中华人民共和国行政许可法》规定并公布。

第十四条 申请设立专用水文测站的企业事业单位具有相应资质的，由申请单位建设和管理；不具有相应资质的，委托省水文机构建设和管理。

企业事业单位撤销专用水文测站，应当向原审批机关备案。

第三章 水文、水资源监测及资料管理

第十五条 省水文机构应当按照国务院水行政主管部门和其他有关部门制定的标准、技术规范，组织实施水文、水资源监测，并保证监测质量。

第十六条 省水文机构应当对河流、湖泊、水库、饮用水水源地等的水体进行动态监测、评价。

水体受到污染可能危及用水安全或者发生突发性水体污染事件时，省水文机构应当适时监测，并将监测结果向当地人民政府和有关部门报告。

省水行政主管部门应当定期向省人民政府报告饮用水水源地的水质监测结果，并按照规定公布。

第十七条 水文、水资源监测工作人员应当忠于职守，认真履行职责，及时准确收集、传递实时水文情报信息，不得漏报、错报、谎报。

第十八条 水文、水资源监测资料实行统一汇总、审查管理制度。

省水文机构应当建立全省水文、水资源数据库，对水文、水资源监测资料进行统一汇编、审查、管理，并向社会公开提供使用。

企业事业单位设立的专用水文测站，应当无偿向省水文机构报送、汇交水文、水资源监测数据资料，其报送、汇交的水文、水资源监测数据资料不得伪造、涂改。

第十九条 省水文机构的水文、水资源监测成果属国家所有。

委托监测形成水文、水资源监测成果的归属，由委托人和监测单位约定；没有约定的或者约定不明确的，监测成果属监测单位所有。

第二十条 省水文机构应当为各级人民政府组织的防汛、抗洪、抢险、救灾、水资源保护等涉及公共安全及其他公益性活动，无偿提供水文、水资源监测资料、成果。为经营性活动提供专门的水文、水资源监测资料、分析研究成果，实行有偿服务。

有偿使用省水文机构的水文、水资源监测资料、成果的收费标准,由省价格主管部门核定,并实行收支两条线管理。

第四章 水文、水资源情报预报

第二十一条 省水文机构应当收集水文、水资源情报,编制水文、水资源情报预报,并按规定向各级人民政府及其防汛抗旱指挥机构报告。

第二十二条 水文、水资源情报预报实行向社会统一发布制度。

省人民政府防汛抗旱指挥机构、省水行政主管部门或者省水文机构,按照规定向社会发布水文、水资源情报预报。其他任何单位和个人不得发布。

新闻媒体刊播水文、水资源情报预报,必须使用前款规定的发布单位所提供的信息,并标明发布机构的名称和发布时间。

第二十三条 任何单位和个人不得挤占、干扰或者破坏水文无线频道、信道和有线通信线路。

邮政、电信等部门应当准确、及时地传递水文、水资源情报预报信息。

第二十四条 省水文机构借助公路、桥梁进行水文、水资源监测作业时,交通、公安部门应当提供方便。

第五章 水文、水资源监测环境和监测设施保护

第二十五条 任何单位和个人不得侵占、损坏或者擅自使用、移动水文测站的监测场地、道路、标志、测报设施、设备和测船码头。

第二十六条 水文测站所在地的县级人民政府应当根据以下标准划定水文、水资源监测环境保护区:

(一)水文监测河段基本断面的上、下游各 400 米为界,两岸有堤防的河段以河堤为界,无堤防的河段以两岸最高洪水位以上 1 米为界;

(二)水文监测场地周边以外 10 米为界,或者按照场地周边以外的障碍物与地面固定仪器的距离,不少于障碍物顶部与仪器顶部高差的两倍划定。

省水文机构应当对水文、水资源监测环境保护区范围设立地面标志或者界牌。

第二十七条 水文、水资源监测环境保护区禁止下列活动:

(一)种植林木和高秆农作物;

(二)擅自挖砂、取土、采石、钻探、埋设管线或者进行爆破作业;

(三)倾倒垃圾、堆放物料;

(四)在监测断面或者监测场地上空架设影响水文、水资源监测的线路;

(五)在水文、水资源监测断面取水、排污;

(六)其他影响水文、水资源监测作业的活动。

第二十八条 新建、扩建、改建的工程,应当避免危害水文、水资源监测环境和监测设施。

在水文、水资源监测环境保护区范围内建设影响水文监测的工程,建设单位应当采取相应措施,并征得省水行政主管部门同意后方可建设。因工程建设致使水文测站迁移或者改建的,所需费用由工程建设单位承担。

第六章 法律责任

第二十九条 违反本条例第十三条第一款和第二十八条规定,未经批准擅自设立水文测站或者未经同意擅自在水文、水资源监测环境保护区范围内建设影响水文监测的工程的,责令停止违法行为,限期采取补救措施,补办有关手续;无法采取补救措施、逾期不补办或者补办未被批准的,责令限期拆除违法建筑物;逾期不拆除的,由省水行政主管部门依法实施代履行,所需费用由违法单位或者个人承担。

第三十条 违反本条例第十八条第三款规定,拒不报送、汇交水文、水资源监测资料的,由省水文机构责令改正,并予以警告;伪造、涂改水文、水资源监测资料的,处三千元以上一万元以下罚款。

第三十一条 违反本条例第二十五条规定的,由省水文机构责令停止违法行为,恢复原状或者采取补救措施;造成损坏的,承担赔偿责任;情节严重的,可以处一千元以上三千元以下罚款。

第三十二条 违反本条例第二十七条规定的,由省水文机构责令停止违法行为,限期清除障碍物,恢复原状或者采取其他补救措施;逾期不清除、不恢复原状的,由省水行政主管部门依法实施代履行,处三千元以上一万元以下罚款;构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十三条 依照本条例处以一万元以上罚款的,当事人有权要求举行听证。

第三十四条 违反本条例规定的其他行为,法律、法规有处罚规定的,从其规定。

第三十五条 省水行政主管部门、省水文机构及其工作人员玩忽职守,漏报、错报、谎报重要水文情报信息,延误水文情报信息传递的,由有关主管部门责令改正;情节严重的,依法给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第三十六条 本条例自 2005 年 7 月 1 日起施行。